

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808132-75.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADO: EMERSON DE OLIVEIRA PAULA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENFEITORIAS. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão monocrática que, ao dar provimento ao agravo de instrumento interposto por Emerson de Oliveira Paula, (i) assegurou indenização prévia por benfeitorias úteis e necessárias, (ii) reconheceu o direito de retenção até o pagamento e (iii) afastou a exigência de documentação técnica estrita, admitindo comprovação por outros meios na fase de liquidação.

2. A embargante alega contradição da decisão com pronunciamentos anteriores no processo de origem e defende violação à coisa julgada e à segurança jurídica, por entender que não houve condenação à indenização por benfeitorias na fase de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição ou violação à coisa julgada que justifique a modificação da decisão monocrática, nos termos do art. 1.022 do CPC, diante da alegação de incompatibilidade com pronunciamentos anteriores nos autos de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se constata vícios de contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão impugnada, tampouco violação à coisa julgada.

5. A decisão monocrática apenas reapreciou, no âmbito do agravo de instrumento, as exigências impostas pelo juízo de origem à comprovação das benfeitorias na fase de liquidação, afastando ônus desproporcionais e assegurando os direitos do possuidor de boa-fé.

6. A análise da legalidade e razoabilidade dos requisitos técnicos não altera o conteúdo do título executivo, mas apenas regula sua efetivação.

7. Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito da decisão nem para manifestação de inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A reapreciação de exigências técnicas desproporcionais na fase de liquidação não viola a coisa julgada, quando ausente inovação no conteúdo

do título executivo.

2. A inexistência de vício lógico ou formal na decisão impugnada afasta a incidência do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir fundamentos jurídicos da decisão recorrida."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022, 502, 926 e 932, IV e V, "a"; CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, art. 1.219; Lei n. 6.766/1979, art. 34.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de **Embargos de Declaração** opostos por **L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda.** contra a decisão monocrática (ID 28541910) que, ao conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento interposto por **Emerson de Oliveira Paula**, reformou a interlocutória de origem para: (i) assegurar ao agravante **indenização prévia** por benfeitorias úteis e necessárias, (ii) **reconhecer o direito de retenção** até o pagamento e (iii) **afastar a exigência de documentação técnica estrita**, admitindo apuração por outros meios em liquidação.

Narram os autos que **EMERSON DE OLIVEIRA PAULA** interpôs **AGRAVO DE INSTRUMENTO** em face da decisão prolatada pelo **JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS**, que nos autos da **ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse com pedido de indenização por perdas e danos, em fase de cumprimento de sentença**, ajuizada por **L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**, condicionou a indenização pelas benfeitorias realizadas pelo agravante à apresentação de extensa documentação técnica, sob pena de extinção do feito.

Transcrevo a decisão agravada (PJE 1º GRAU 0820097-61-2024.8.14.0040:

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Consoante art. 34, § 1º, da Lei nº 6.766/79, a indenização de benfeitorias e acessões deve ter em conta a regularidade das construções, até porque a mensuração do valor das benfeitorias depende do consequente proveito econômico, de sorte que uma construção irregular, se insanável, não agrega valor algum.

Assim, para a continuidade da liquidação/execução, deve a parte interessada comprovar que as eventuais irregularidades são sanáveis e que a construção respeita os parâmetros urbanísticos e as normas técnicas e de segurança. Para tanto, deve juntar:

- 1. Projeto Arquitetônico/planta do imóvel, contendo os seguintes itens: • Situação; • Implantação com níveis; • Plantas baixas e de cobertura; • Cortes e elevações; • Detalhes.*
- 2. Memorial descritivo;*

3. Laudo Técnico de avaliação dos imóveis (onde o profissional deve avaliar a qualidade e segurança de todos os elementos construtivos);
4. Alvará de construção e Habite-se, expedido pela Prefeitura Municipal de Parauapebas;
5. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, nos termos da Resolução nº 1.050/2013-CONFEA (“ART Fora de Época”- código 105 do CREA), com os códigos 98 para o nível de atividade e para a Atividade Profissional os códigos 331 e 65 (Projeto Arquitetônico e Laudo, respectivamente);
6. Certidão negativa de tributos/multas sobre o imóvel.
Uma vez comprovada a regularidade da construção, para fins de indenização das benfeitorias o liquidante deverá observar os seguintes critérios:

1. Avaliação de imóveis elaborada por engenheiro civil, preferencialmente com especialização em perícia/avaliação de imóveis;
2. Os trabalhos e produções escritas devem observar as NBR's 14653-1, 14653-2 e 13752, todas da ABNT;
3. A caracterização das benfeitorias compreende a descrição, classificação e características das construções, com ênfase para fundações, estrutura, vedações, cobertura e acabamentos, número de pavimentos e/ou dependências, dimensões, áreas, idade real e/ou aparente e estado geral de conservação;
4. Considerar no laudo a depreciação das benfeitorias, segundo o Método/Tabela Ross-Heidecke, devendo aplicar o coeficiente de depreciação para cada etapa de estrutura, alvenaria, revestimento, pintura, piso, cobertura, forro, esquadrias, hidráulica e elétrica;
5. O perito/avaliador descreverá as depreciações de ordem física e funcional (por inadequação, superação ou anulação), vida útil, real, remanescente e residual do bem construído, bem como sua idade aparente.

Tratando-se na origem de contrato cujo objeto era um lote de terra, a construção nela erguida não pode ser classificada como benfeitoria necessária, pois não se destina à conservação do bem. Nesse cenário, remanesce a categoria das benfeitorias úteis, já que o imóvel construído de fato aumenta ou facilita seu uso, segundo art. 96, §2º, do Código Civil.

Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo.

Publique-se. Intime-se.

Parauapebas/PA, data registrada no sistema.

Juíz(a) de Direito

2ª Vara Cível e Empresarial

(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001)

Inconformado, o Agravante EMERSON DE OLIVEIRA PAULA (Id. Num. 26361739) defende a reforma da decisão combatida, sob o argumento de impossibilidade de cumprimento do mandado de reintegração de posse nos moldes em que foi deferido pelo juízo a quo, em favor da parte Autora/Agravada LMSE – LOCAÇÕES, MÁQUINAS, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI.

Alega que a medida deferida, que concedeu à LMSE a reintegração de posse, negou-lhe o direito de retenção pelas parcelas pagas e pelas acessões edificadas no imóvel, em afronta ao comando

do artigo 1.219 do Código Civil — que impõe a indenização prévia pelas benfeitorias úteis e necessárias —, bem como ao disposto no artigo 34 da Lei nº 6.766/79.

Aduz a impossibilidade de cumprimento das condicionantes alegadas para recebimento da indenização sobre as benfeitorias, compelindo o ora Agravante à produção de diversos atos e documentos cuja apresentação seria inviável.

Pugna, ao final, pelo deferimento da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo ao recurso, com o fito de suspender o mandado de reintegração de posse quanto ao lote urbano/casa residencial em apreço; no mérito, pede seu provimento, de maneira que a reintegração só possa ocorrer após a indenização ao ora recorrente das benfeitorias realizadas no imóvel.

Efeito suspensivo deferido por esta Relatora, às ID 26855296.

Contrarrazões apresentadas às ID 27546755.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. BENFEITORIAS REALIZADAS EM LOTE URBANO. DIREITO À INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO. ÔNUS DESPROPORCIONAL PARA COMPROVAÇÃO DAS BENFEITORIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e pedido de indenização por perdas e danos, condicionou o pagamento de indenização por benfeitorias realizadas em lote urbano à apresentação de extensa documentação técnica, sob pena de extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é exigível a apresentação de documentação técnica completa como condição para a indenização por benfeitorias realizadas em imóvel objeto de promessa de compra e venda rescindida; (ii) estabelecer se o possuidor de boa-fé faz jus à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel; (iii) determinar se é cabível o exercício do direito de retenção até o pagamento da indenização devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, nos termos do art. 1.219 do Código Civil e do art. 34 da Lei n. 6.766/1979, sendo irrelevante a existência de cláusula contratual em sentido contrário.

4. A cláusula contratual expressamente prevê a indenização das benfeitorias úteis e necessárias levantadas de acordo com as normas de construção aplicáveis, condicionando tal indenização à sua existência e

utilidade, não à regularidade documental plena.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de documentação técnica completa não impede, por si só, a indenização por benfeitorias, quando sanável a irregularidade e demonstrado o acréscimo de valor ao imóvel.

6. A exigência de apresentação de diversos documentos técnicos, como planta arquitetônica completa, memorial descritivo, alvará de construção, habite-se, ART retroativa e certidões negativas, impõe ônus excessivo ao possuidor de boa-fé, contrariando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e boa-fé objetiva.

7. A ordem de reintegração de posse não pode ser executada antes do pagamento da indenização pelas benfeitorias realizadas, sendo cabível o exercício do direito de retenção até a efetiva satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O possuidor de boa-fé faz jus à indenização prévia pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas em imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda rescindido.

2. O exercício do direito de retenção é admissível até o efetivo pagamento da indenização pelas benfeitorias.

3. A ausência de documentação técnica completa não afasta o direito à indenização, desde que demonstrada a utilidade e o acréscimo patrimonial da benfeitoria, sendo possível a verificação por outros meios de prova na fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.219; Lei n. 6.766/79, art. 34; CPC, arts. 926 e 932, IV e V, “a”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1712901/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.04.2021;

TJ-MG, AI 10000212617633001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 13.07.2022;

TJ-MG, AI 10000180088866001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 03.10.2018;

TJ-GO, Apelação Cível 0383178-61.2015.8.09.0051, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, j. 11.11.2021.

Inconformada a **L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda.** opôs **Embargos de Declaração** sustentan, em síntese, “**contradição**” do decisum com pronunciamentos pretéritos do mesmo feito — inclusive sentença e acórdão no processo de origem e decisão em outro agravo — afirmando **inexistir condenação** à indenização de benfeitorias na fase de conhecimento e que o tema estaria **precluso**, de modo que a decisão embargada teria violado a **coisa julgada** (CF, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 502) e a segurança jurídica.

Ao final, pede a **atribuição de efeitos infringentes** para reformar integralmente a decisão.

EMERSON DE OLIVEIRA PAULA apresentou **contrarrazões aos embargos de declaração** opostos por **L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**, no bojo de agravo de instrumento que trata de indenização por benfeitorias em imóvel.

Defende a **clareza e fundamentação do agravo interposto**, refuta alegações de **inépcia, coisa julgada e preclusão**, e sustenta que a **decisão monocrática** impugnada apenas corrigiu exigências abusivas, garantindo seu **direito à indenização e retenção do imóvel**.

Por fim, requer que seja rejeitado **os embargos**, a **manutenção da decisão** e a **condenação da embargante em honorários recursais**.

É o relatório.

DECIDO.

A insurgência deduzida nos presentes embargos de declaração não se amolda às hipóteses autorizadas previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A embargante aponta, em suma, suposta contradição entre a decisão monocrática ora embargada e pronunciamentos anteriores proferidos nos autos originários, em especial sentença e acórdão transitados em julgado, no intuito de sustentar violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

Todavia, ao compulsar detidamente os autos e o conteúdo da decisão embargada, não se verifica qualquer vício lógico-formal que enseje esclarecimento, tampouco discrepância interna ou incoerência material com os elementos constantes dos autos.

A decisão monocrática proferida no agravo de instrumento limitou-se a reapreciar, nos estritos limites recursais, a legalidade e a razoabilidade das exigências impostas pelo juízo de origem à comprovação das benfeitorias realizadas por possuidor de boa-fé, na fase de liquidação da sentença, afastando requisitos técnicos desproporcionais e preservando o direito à indenização e à retenção, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Não houve, portanto, qualquer inovação decisória incompatível com pronunciamentos anteriores ou extrapolação dos limites da coisa julgada, porquanto a questão da indenização por benfeitorias úteis e necessárias, na hipótese concreta, se refere a aspectos incidentais da execução da sentença, cuja liquidação ainda não foi ultimada e que não restaram abrangidos por preclusão ou trânsito em julgado.

O mero descontentamento da parte embargante com a interpretação jurídica adotada pela

relatoria não caracteriza contradição interna nem obscuridade, tampouco omissão relevante.

Os embargos de declaração, ressalte-se, não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão, sendo descabido seu manejo com fins infringentes quando ausentes os vícios taxativamente previstos no artigo 1.022 do CPC. O acolhimento de tese jurídica divergente da defendida pela parte não equivale à existência de erro material, contradição ou omissão a ser sanada por esta via estreita.

Portanto, constatando-se que os aclaratórios constituem mera tentativa de rediscussão do mérito, à míngua dos vícios que autorizariam sua oposição, impõe-se sua rejeição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., por ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

INT.

Belém/PA, registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora